رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٩٨٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٦٧٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٤/٢٢هـ

الموضوعات

أتعاب محاماة - دفع أتعاب المحاماة - عقد المحاماة - صورية العقد - الأصل في تفسير العقود.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة؛ لترافعه عنها أمام القضاء بموجب عقد محاماة - دفع المدعى عليها بصورية عقد المحاماة - الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في الشؤون القانونية، وقد ترافع عنها أمام القضاء ومن ذلك ما يطالب بأتعابه في هذه الدعوى، وبعد انتهاء علاقته العمالية مع المدعى عليها أبرم عدة عقود معها في يوم واحد وبتواريخ مختلفة، ومنها العقد محل الدعوى؛ مما يتقرر معه صورية العقد محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بالأخذ بظاهر العقد؛ كون الأصل في العقود أن تفسر بحقائقها لا بظواهرها وصورتها المعلنة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- القاعدة الفقهية: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني).

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٩هـ يطلب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة؛ لترافعه عنها أمام هذه الدائرة في الدعوى الإدارية رقم (١٨٩٤١) لعام ١٤٤٠هـ، والتي انتهت بالحكم لصالح المدعى عليها وقد اكتسب الحكم القطعية، وبقيدها قضية وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات، وفيها أكد المدعي على طلبه وفقاً لما جاء في صحيفتها ومستنداتها، وبسؤال المدعي عن الاتفاقية التي بينه وبين المدعى عليها؟ أرفق نسخة من العقد المتضمن: استحقاق المدعي (٣٠٪) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليها نظير ترافعه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها: أن المدعي كان موظفاً ممثلاً لموكّلته في مباشرة القضايا، وينصب عمله على المرافعة والمدافعة وكافة الأعمال القانونية، ويتقاضى أجراً شهرياً كغيره من موظفي الشركة والوكلاء الآخرين. وبعرض ذلك على المدعي عقّب بعددٍ من المذكرات حاصلها: أنه كان يعمل موظفاً لدى المدعى عليها بمسمى (مدير الشؤون القانونية) بعقد عمل وبمهام محددة كالتحضير، والتسليم، والاستلام، ولا تتضمن قبول المرافعة والمدافعة نيابة عنها، أو صياغة المذكرات القانونية، ولا مانع شرعاً أو نظاماً بأن يكون له عقد منفصل مع المدعى عليها للمرافعة والمدافعة، وصياغة المذكرات القانونية، وأضاف:

أن المدعى عليها قد أنهت خدماته بخطاب رسمي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤م، وبتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/١/١٦م، أصدرت المدعى عليها وكالة له بالترافع والمطالبة بعد انتهاء العلاقة العمالية، مما يؤكد استقلالية عقد المحاماة عن عمله الوظيفي، وختم طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٦٢,٦١٦) ريال، مئة واثنان وستون ألفاً وستمئة وستة عشر ريالاً، تمثل ما نسبته (٣٠٪) من مجموع المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية البالغ قدره (٥٤٢,٥٥٠) خمسمئة واثنان وأربعون ألفاً وخمسمئة وخمسون ريالاً. وفي الجلسة التالية قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن العقود التي يستند عليها المدعي للمطالبة بأتعابه التي يدعيها هي عقود صورية، ويؤكد ذلك أنه تم توقيع جميع العقود في يوم واحد وذلك للمطالبة بأضرار التقاضي التي تكبدتها الشركة في تلك القضايا. أما ما يتعلق بنسبة المطالبة (٣٠٪) من الأتعاب فمما يؤكد على صورية العقد، قيام المدعي بإرسال بريد إلكتروني رسمي للشركة بتاريخ ١٤٤٢/٣/١هـ، وذلك بعد توقيع العقد الذي يستند عليه في مطالبته، وكان نصه: (سعادة المدير العام حفظكم الله كان لكم توجيه كريم بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٥م القاضي بأن يكون لأخيكم البار نصاً محدداً بنسبة للدعاوى والقضايا على اختلافها، لذا نأمل توجيهكم الكريم للاستيضاح لشخصي لكي لا أرتاب، وإيعاز من يلزم بتحديد النسبة)، وقد جرى الرد عليه من قبل المدير التنفيذي، بما نصه: (بناءً على ما وردنا من توجيه سعادة المدير العام اعتمدوا في حال رفع دعوى مطالبة أتعاب محاماة لقضايا شركة (...) واكتساب الحكم القطعي فإنكم تستحقون مبلغاً

قدره (٢,٥٪) من المبلغ المحكوم). وأضاف بأن المدعي كان يعمل لدى موكلته بمسمى (مدير الشؤون القانونية) وكان من ضمن مهامه كمدير للشؤون القانونية رفع قضايا لموكلته، ومنها المطالبة بأضرار التقاضي، فهذا مقتضى عمله الذي كان يؤديه مقابل راتب شهري يتسلمه، وكان يحضر الجلسات أثناء ساعات عمله بمقر الشركة ويوجد لديه فريق عمل، منهم وكلاء شرعيين آخرين يتناوبون على حضور الجلسات. وأما احتجاجه بأن موكلته أصدرت له وكالة بعد استقالته من الشركة، فهذا لا يناقض أقوال موكلته فيما يخص صورية العقد محل الدعوى، فقد شعرت إدارة الشركة أن المدعي يرغب في متابعة القضيتين حتى يشترك مع الإدارة القانونية ليكون له نصيب من النسبة (٢,٥٪). وفي الجلسة التالية: طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت صورية العقد محل الدعوى، وهل ثبت ذلك قضاءً أم لا؟ فاستعد بذلك، وقدم مذكرة جاء فيها: أنه مما يؤكد صورية العقد هو أن المدعي لو صح ادعاءه باستحقاقه لتلك الأتعاب لباشر فور صدور الأحكام بمطالبة موكلته وسكوته كل هذه المدة مع قدرته على المطالبة مع عدم وجود مانع شرعي يمنعه وترك حقه يشكك في صحة الدعوى، وتوقيع العقود بعد تواريخ القضايا وانتهائها هذا دليل على صوريتها؛ فمن غير المعقول أن يباشر العمل في (١٤) قضية دون توقيع عقود الأتعاب، وهذا مخالف للعقل، وإقرار منه أنه لا يستحق ما يدعيه، ومن هذا المنطلق يتضح عدم صحة تكييف المدعي لتلك العقود واستغلالها لما يعود بالنفع عليه متجاهلاً بذلك أصل تلك العقود وغايتها الأساسية. وعن ثبوت ذلك قضاءً؛ فقد ثبتت صورية العقد في دعويين لذات

موضوع العقود التي أقر بصوريتها في القضايا المماثلة، وأقر بتوقيعها بيوم واحد وبعد تاريخ القضايا بسنوات عديدة، وجرى الحكم برفض الدعوى، مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، والحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ. ثم توالت المذكرات بين طرفي الدعوى على سبيل الردّ والتعقيب والتي لم تخرج عن مضمون ما قدماه سلفاً، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها التالي لما يلي من.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من رفعه لدعواه الحكم له بأتعاب المحاماة عن قضية سابقة ترافع فيها عن المدعى عليها وحكمت فيها هذه المحكمة، وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن الدعوى الإدارية رقم (١٨٩٤١) لعام ١٤٤٠هـ، ولما كان نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ قد نص في مادته السادسة والعشرين على أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا

نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، ولما كانت هذه الدائرة هي من نظرت وحكمت في القضية التي يطلب المدعي أتعاب المحاماة عنها؛ مما تكون معه المنازعة داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية تبعاً لاختصاصها بالدعوى المقامة من المحامي لصالح موكله. كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، ومحالة لهذه الدائرة وفقاً لقواعد التوزيع الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري. ولما كانت الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية وشروط قبولها من تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليها والأهلية؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت دعوى المدعي محصورة في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٦٢,٦١٦) مئة واثنان وستون ألفاً وستمئة وستة عشر ريالاً، ما نسبته (٣٠٪) من مجموع المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية، وذلك مقابل أتعاب المحاماة، مستنداً في دعواه على عقد أبرمه مع المدعى عليها للترافع عنها نظير نسبة (٣٠٪) من المبالغ المحكوم بها، وحيث إن الأصل في العقود الصحة والسلامة، مالم يكن هناك سبب شرعي أو نظامي يبطلها أو يفسدها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بصورية العقد المبرم بين موكلته والمدعي، ولما كان ظاهر الحال هو صورية هذا العقد وفق ما أقر به المدعي من توقيع

عدد (١٤) عقداً في يوم واحد بتواريخ مختلفة، ولما قد ثبت قضاءً صورية هذا العقد وذلك بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة رقم (٤٣٣٤٢٤١٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ، والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم (٤٣٣٣٨٧٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، لا سيما مع كون المدعي كان موظفاً على وظيفة بمسمى (مدير الشؤون القانونية) لدى المدعى عليها حين ترافعه في القضية التي يطلب أتعابه عنها، كما أنه لم يقدم ما يثبت مطالبته المدعى عليها بهذه الأتعاب طوال الفترة السابقة مع كونه مضت مدة على الحكم الصادر في الدعوى. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من الأخذ بظاهر العقد؛ وذلك لأن الأصل في العقود أن تفسر بحقائقها لا بظواهرها وصورتها المعلنة، وذلك تأسيساً على القاعدة الفقهية: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صورية هذا العقد، ورفض الدعوى. ومن حيث إنه من المعلوم أن العقد أياً كان إدارياً أو خاصاً فلا بد له من أركان وشروط يقوم عليها فإذا اختل واحد منها وقع العقد باطلاً، وحيث إن محل العقد وهو ما يقع عليه التعاقد وتظهر فيه أحكام العقد وآثاره يعتبر ركناً من أركان العقد، ولأن العقد الصوري لا تظهر عليه أحكام العقد وآثاره؛ إذ الغاية المستترة منه تخالف الغاية الظاهرة؛ مما يكون معه العقد باطلاً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.